



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br -
Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0509717-14.2018.4.05.8102/CE

RELATORA: JUÍZA FEDERAL TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: OCEILDO SAMPAIO FEITOSA

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização suscitado pelo INSS em razão de julgado oriundo da 3ª Turma Recursal do Ceará, que negou provimento ao seu recurso, garantindo a prorrogação do período de graça em razão da existência de mais de 120 (cento e vinte) contribuições sem a perda da qualidade de segurado, considerada incorporada ao patrimônio jurídico deste.

Traz como paradigma julgado da 11ª Turma Recursal de São Paulo, que entende em sentido oposto, pela impossibilidade de uso de tal prorrogação para períodos subsequentes.

É o relatório.

VOTO

A questão posta no presente PEDILEF diz respeito à incorporação ao patrimônio jurídico do segurado da prorrogação por doze meses do período de graça decorrente da existência de mais de 120 (cento e vinte) contribuições sem a perda da qualidade de segurado.

Da análise do recurso em questão verifico que foi demonstrada a divergência jurisprudencial com julgado de Turma Recursal de outra Região, estando presentes os requisitos de admissibilidade do pedido de uniformização, merecendo conhecimento.

Contudo, diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, entendo relevante seja o rito convertido para os recursos representativos de controvérsia e postergo a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.

Desde logo defino o tema controvertido: **saber se a prorrogação do período de graça, decorrente da presença de mais de 120 (cento e vinte) contribuições sem a perda da qualidade de segurado, incorpora-se ao patrimônio jurídico do segurado.**

Ante o exposto, voto por conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU.

Documento eletrônico assinado por **TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000108165v2** e do código CRC **748dbe73**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL
Data e Hora: 16/3/2020, às 14:43:6

0509717-14.2018.4.05.8102

900000108165.V2